
「재사용 화환 표시 조사 요령」 예규 제정

2025. 10. 13.



농림축산식품부

국립농산물품질관리원

1. 제정이유

- 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」 시행(2020.8.21.)에 따라 재사용 화환 표시 업무 수행에 필요한 사항을 정하여 조사의 효율성을 기하고자 함

2. 주요 제정내용

- 총칙(제1조~제2조)
- 권한의 재위임 및 소속 기관장별 위임업무(제3조)
- 재사용 화환 표시 조사(제4조~제8조)
- 위반사항의 처리(제9조~제10조)
- 위반행위 신고 시 처리방법(제11조~제13조)
- 행정사항(제14조~제16조)

3. 참고사항

- 관계법령: 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」 제16조(재사용 화환 표시의 조사 등), 제18조(권한의 위임·위탁), 제21조(과태료), 같은 법 시행령 제9조(재사용 화환 표시의 조사), 제10조(권한의 위임), 같은 법 시행규칙 제5조(증표)
- 합 의: 해당 없음
- 기 타: 해당 없음

4. 제정 전문

재사용 화환 표시 조사 요령

[국립농산물품질관리원예규 제243호, 2025. 10. 13., 제정]

제1장 총칙

제1조(목적) 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」 제16조·제18조 및 제21조, 같은 법 시행령 제9조 및 제10조, 같은 법 시행규칙 제5조에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “재사용 화환”이란 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제14조에 따른 생화를 1회 이상 재사용한 화환을 말한다.
2. “재사용 화환의 표시”란 법 제14조에 따른 생화를 재사용한 경우, 화환의 리본, 사이버몰 등에 재사용 화환임을 표시하는 것을 말한다.
3. “재사용 화환 표시 조사”란 법 제16조에 따라 재사용 화환을 판매 또는 판매할 목적으로 제작·보관·진열하는 자의 사무소, 영업소, 공장, 진열장소, 보관창고 등에서 재사용 화환의 표시 여부, 표시사항 및 표시방법 등의 적정성과 재사용 화환의 거짓표시 또는 혼동하게 할 우려가 있는 표시, 손상·변경하는 행위 등의 여부를 조사하는 것을 말한다.
4. “판매하는 자”란 재사용 화환을 판매하는 도·소매업자(통신판매업자 포함), 재사용 화환 제작업자 등을 말한다.
5. “판매장소”란 재사용 화환을 중간상인 및 소비자에게 판매하는 영업장, 작업장, 진열장소, 보관장소, 사이버몰 등을 말한다.
6. “농관원”이란 국립농산물품질관리원을 말하고, “원장”은 그 기관장을 말한다.
7. “지원”이란 국립농산물품질관리원 지원을 말하고, “지원장”은 그 기관장을 말한다.
8. “사무소”란 국립농산물품질관리원 사무소를 말하고, “사무소장”은 그 기관장을 말한다.

제2장 권한의 재위임 및 소속 기관장별 위임업무

제3조(소속 기관장별 위임업무) ① 원장은 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률 시행령」(이하 “영“이라 한다) 제10조에 따른 원장의 권한 중 다음 각 호의 사항을 지원장에게 재위임한다.

1. 법 제16조제1항에 따른 재사용 화환의 수거·조사 및 지도·단속
2. 법 제16조제2항에 따른 명예감시원의 감독·운영 및 경비의 지급
3. 법 제21조제1항에 따른 과태료의 부과 및 징수
4. 재사용 화환 표시 조사계획의 수립
5. 재사용 화환 표시 조사업무에 대한 사무소 지도·감독
6. 재사용 화환 표시 지도·단속을 위한 단속반 편성·운영
7. 재사용 화환 표시 부정유통 신고사항의 처리
8. 재사용 화환 유통정보 수집·전파
9. 재사용 화환 표시 홍보 및 교육에 대한 계획의 수립
10. 재사용 화환 표시 관련 주요 사안 보고
11. 재사용 화환 표시 조사공무원증 발급

② 원장은 영 제10조에 따른 원장의 권한 중 다음 각 호의 사항을 사무소장에게 재위임한다.

1. 법 제16조제1항에 따른 재사용 화환의 수거·조사 및 지도·단속
2. 법 제16조제2항에 따른 명예감시원의 감독·운영 및 경비의 지급
3. 법 제21조제1항에 따른 과태료의 부과 요청
4. 재사용 화환 표시 조사계획의 수립
5. 재사용 화환 표시 지도·단속을 위한 단속반 편성·운영
6. 재사용 화환 표시 부정유통 신고사항의 처리
7. 재사용 화환 유통정보 수집·전파
8. 재사용 화환 표시 홍보 및 교육에 대한 계획의 수립
9. 재사용 화환 표시 관련 주요 사안 보고

3장 재사용 화환 표시 조사

제4조(재사용 화환 표시 조사공무원) ① 원장·지원장 및 사무소장은 소속 공무원 중에서 재사용 화환 표시 조사공무원을 임명하여 그 업무를 담당하게 한다.

② 원장 및 지원장은 조사공무원에게 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙“이라 한다) 별지 제3호서식의 조사공무원증을 발급하고, 별지 제1호서식의 조사공무원증 발급대장에 기록·관리하여야 한다. 이 경우 원장 및 지원장은 농축산물유통관리시스템(이하 “관리시스템“이라 한다)으로 조사공무원 발급대장을 관리할 수 있다.

③ 원장 및 지원장은 조사공무원 중 퇴직, 의원면직, 타 기관 전보 등의 사유로 원산지 표시 조사 등의 업무를 수행하지 못할 경우에는 조사공무원증을 지체 없이 회수하여 소각 또는 절단 등의 방법으로 폐기하여야 하며, 분실 시에는 분실 사유서를 받아서 별지 제1호서식의 “조사공무원증 발급대장“에 기록·관리하여야 한다.

제5조(단속반 편성 및 운영) ① 재사용 화환 표시 조사업무의 효율적인 수행을 위하여 중앙단속반·지원 기동단속반 및 사무소 단속반을 편성하여 운영할 수 있다.

② 원장은 제1항에 따라 부정유통 정보수집·단속 및 홍보 등의 추진을 위해 전국을 활동 지역으로 하는 5명 내외의 중앙단속반을 본원 원산지 관리과에 둘 수 있으며, 중앙단속반의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 전국 단위 기획단속 추진
2. 재사용 화환 표시 부정유통 정보 수집·분석 결과 등 전파
3. 보도자료 제공 및 단속현장 동행취재 보도 추진
4. 필요시 지원 기동단속반·사무소 단속반 지휘 및 지원

③ 지원장은 제1항에 따라 재사용 화환 단속기법이 우수한 조사공무원 3명 이상(제주지원은 2명 이상)으로 해당 지원 관할 행정구역을 활동지역으로 하는 기동단속반을 편성·운영할 수 있으며, 기동단속반의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 재사용 화환 표시 부정유통신고 접수 및 처리
2. 다수 지역이 관련되거나 대형 부정유통 행위에 대한 단속
3. 재사용 화환 표시 기획단속
4. 사무소장 요청에 따른 단속 및 사무소 순회 단속 지원
5. 재사용 화환 표시 부정유통 정보를 수집·분석하여 중앙단속반에 보고 및 타 지원 전파

6. 보도자료 제공 및 단속현장 동행취재 보도 추진
7. 화환 취급업체 종사자에 대한 교육 및 지도·홍보
8. 중앙단속반 및 타 지원 기동단속반에 대한 단속업무 협조
9. 기타 지원장이 필요하다고 판단되는 재사용 화환 표시 관련 업무처리
- ④ 사무소장은 제1항에 따라 지역 실정을 감안하여 1개반 이상의 해당 사무소 관할 행정구역을 활동지역으로 하는 사무소 단속반을 편성·운영할 수 있으며, 사무소 단속반의 임무는 다음 각 호와 같다.
 1. 전국적인 특별 기획단속 및 부정유통신고에 따른 조사 단속
 2. 사무소장이 필요에 따라 자체계획을 수립하여 실시하는 조사 단속
 3. 화환 취급업체 종사자에 대한 교육 및 지도·홍보
 4. 중앙단속반과 관할 지원 및 타 지원 소속 기동단속반 단속·수사 업무 지원 협조
 5. 재사용 화환 표시 부정유통 정보 수집 보고·전파

제6조(조사 계획수립) ① 원장은 조사의 목적·기간·대상 및 방법 등이 포함된 정기조사 계획을 연 1회 이상 수립하여 시행한다.

② 지원장 및 사무소장은 지역 실정을 고려하여 조사의 목적·기간·대상 및 방법 등이 포함된 정기조사 세부계획을 연 1회 이상 수립하여 시행한다.

③ 지원장 또는 사무소장은 소속 조사공무원 2인 이상을 1개 단속반으로 편성하고 조사공무원 중 상위 직급자를 단속반장으로 임명한다. 다만, 지방자치단체 소속 공무원 또는 명예감시원 등과 합동단속반을 편성할 경우에는 소속 조사공무원 1명 이상이 포함되도록 단속반을 편성하여야 한다.

④ 단속반은 조사의 목적·기간·대상 및 방법 등 조사계획 등이 누설되지 않도록 보안을 유지하여야 한다.

⑤ 지원장 또는 사무소장은 필요한 경우 조사 대상 지방자치단체의 협조를 받아 화환제작 업체 현황 등을 파악하여 조사계획 수립 및 단속업무에 활용할 수 있다.

⑥ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 수사조사를 실시할 수 있다.

1. 재사용 화환의 유통이 현저하게 증가하는 경우

2. 재사용 화환 표시 부정유통신고가 접수된 경우
3. 원장 또는 지원장이 필요하다고 인정하는 경우

제7조(조사항목) 제6조에 따른 조사를 실시할 경우 확인하여야 하는 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 재사용 화환 표시의 이행여부
2. 재사용 화환 표시방법의 적정 여부
3. 재사용 화환 표시를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시의 여부
4. 재사용 화환 표시를 손상·변경하였는지 여부
5. 기타 재사용 화환 표시 조사에 필요한 사항

제8조(조사 절차) 제6조에 따른 조사를 실시할 경우 그 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 조사 권한을 표시하는 증표의 제시: 법 제16조제1항에 따라 조사공무원이 해당 영업장, 보관창고, 사무실 등에 출입하여 재사용 화환 표시와 관련한 조사·확인 등을 하기 위해 조사업체를 방문할 경우에는 조사업체에 도착 즉시 업체 대표자 또는 종업원·그 대리인(이하 “업주등”이라 한다)에게 조사공무원증을 제시하여야 한다.
2. 출입 목적 설명 및 출입 시 문서 교부: 조사공무원은 재사용 화환 표시와 관련한 조사·확인 등을 하고자 할 때에는 조사 개시 전에 업주등에게 방문 목적을 설명한 후 별지 제2호서식의 “출입 시 교부 문서”에 조사장소(업체명), 조사공무원 소속·직·성명, 출입시간(조사 종료 예정시간)을 기재하여 업주등에게 교부하여야 한다. 조사과정 중 종료 예정시간을 초과할 것으로 예상되는 경우 추가 소요 시간에 대하여 업주등에게 알리고 조사를 진행할 수 있다.
3. 조사과정 입회 요구: 단속반이 현장에 출입하여 재사용 화환 표시 여부를 조사할 경우에는 업주등에게 조사과정에 입회하도록 요구하고 업주등의 입회 하에 조사·확인을 하거나 영업과 관련된 장부나 서류의 열람을 하여야 한다.
4. 조사: 해당 업체의 재사용 화환 취급 여부를 조사하거나 재사용 화환의 표시를 적정하게 이행하고 있는지 여부를 확인한다. 이를 위해 음식점 또는 장례식장의 재사용 화환 표시를 조사할 수 있다.

5. 장부 및 서류 등의 조사: 해당 업체의 꽃·화환 구입 및 판매내역, 주문·납품·배송·입금 등에 관한 내역 등을 열람하고 재사용 화환 표시의 적정 여부를 조사한다.
6. 지원 또는 사무소 간의 상호협조: 조사과정에서 타 지원 또는 타 사무소의 도움이 필요한 경우 해당 기관에 협조를 요청하고, 협조를 요청받은 지원장 또는 사무소장은 이에 적극 협조하여야 한다.
7. 유통과정 추적조사: 장부·서류 등 조사 결과, 타 지원 또는 사무소 관할 행정구역의 유통과정 추적조사가 필요하다고 판단되는 경우에는 해당 지원장 또는 사무소장에게 조사과정에서 확인된 일체의 서류 및 참고사항 등을 첨부하여 추적조사를 의뢰한다. 다만, 시급을 요하거나 중요하다고 판단되는 경우에는 타 지원 또는 사무소 관할 행정구역일 지라도 해당 지원장 또는 사무소장의 협조를 받아 현지조사를 실시할 수 있다.
8. 추적조사를 의뢰받은 지원장 또는 사무소장은 신속하게 조사하고, 그 결과를 의뢰한 지원장 또는 사무소장에게 통지한다.
9. 재사용 화환 표시 단속 절차도는 별표 1과 같다.

제4장 위반사항의 처리

- 제9조(위반사항 확인 등) ① 조사공무원은 법 제16조제1항에 따른 재사용 화환 표시 조사과정에서 법 제14조 또는 제15조의 위반사실을 발견한 때에는 사진촬영 등 증거보전을 명확히 할 수 있는 조치를 취하고, 업주 등에게 해당 위반행위에 대해 별지 제3호서식의 “확인서“를 작성하도록 하되, 부득이 조사공무원이 대필하는 경우에는 업주등의 자필 서명을 받도록 하고 대필 사유를 상세히 명기하여 다른 사람이 보아도 업주등이 임의로 진술하였음이 인정되도록 작성하여야 한다. 다만, 업주등이 확인서에 서명을 거부하거나 기피할 경우에는 조사공무원 2명 이상 또는 조사공무원과 참여인(명예감시원, 원산지 보조원 포함)의 연서로 그 사실을 확인할 수 있다.
- ② 조사공무원은 업주등에게 확인서를 작성하게 할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 충분히 확인하여야 하며, 과태료 부과금액을 결정하기 위하여 확인서 작성 전 적발현장에서 휴대용 단말기 등을 이용하여 해당 업체의 과거 위반사실 유무를 확인하여야 한다.

1. 위반자 인적사항, 위반 일시·장소·물량·금액, 위반내용, 과거 위반 내역 등
2. 거래내역·거래처, 위반 횟수 등과 추적조사 및 과태료 부과 처분 등에 필요한 자료

제10조(위반자 처리) ① 지원장 또는 사무소장은 위반자에 대하여 과태료 부과 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

② 법 제21조에 따른 과태료 부과 및 징수는 별표 2 “과태료 부과 및 징수 절차”와 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 조사공무원은 재사용 화환 미표시 등의 위반사실을 적발한 경우에 현장에서 별지 제4호서식의 “미표시 등 과태료 부과 처분사전통지서”를 발부하고, 휴대용 단말기로 적발내용을 관리시스템에 입력하여야 하며, 귀청 후 관리시스템에 완료처리를 하여야 한다. 다만, 통신장애 등으로 현장입력이 불가능한 경우에는 귀청 후 관리시스템에 입력한다.
2. 사무소장은 지원장에게 과태료 부과 요청을 하여야 한다.
3. 지원장은 영 제11조에 따른 과태료의 부과기준에 따라 과태료를 부과 하여야 한다.
4. 법·영·규칙과 이 요령에서 규정하지 아니한 과태료의 부과 및 징수 절차는 「질서위반행위규제법」을 적용한다.

제5장 위반행위 신고 시 처리방법

제11조(신고 및 접수) ① 신고접수 기관별 처리내용, 신고대상 및 방법, 신고 업무담당자 지정은 다음 각 호에 따른다.

1. 신고접수 기관별 처리내용

- 가. 본원(원산지관리과): 부정유통신고 접수·이첩(지원·사무소) 및 대형 또는 중요한 신고 건에 대한 지휘
- 나. 지원: 부정유통신고 접수·조사 및 조사결과 통지, 신고 건은 관할 사무소로 이첩하되 중요한 신고 건은 지원 기동단속반에서 처리
- 다. 사무소: 부정유통신고 접수·조사 및 조사결과 통지, 중요한 신고 건은 지원에 사전보고 후 처리

2. 신고대상: 재사용 화환의 거짓표시 또는 미표시 등의 법 위반 행위

3. 신고방법: 전화, 모사전송, 우편, 구두, 인터넷 등
4. 신고 업무담당자 지정: 지원 유통관리과장(또는 수도권농식품조사팀장, 원산지조사실장) 및 사무소장은 신고처리 담당자(정·부)를 지정하고, 인사이동 등으로 담당자가 교체되는 경우 즉시 재지정

② 제1항에 따른 신고의 접수·이첩·처리절차는 다음 각 호와 같다.

1. 신고 접수된 건은 업무담당자가 직접 처리하며, 근무시간 이후 또는 휴일에 근무하는 재택당직근무자가 부정유통신고를 접수한 경우는 근무 개시일 출근 즉시 해당 부서 부정유통신고 업무담당자에게 신고내용을 인계한다.
2. 신고 접수는 관리시스템의 부정유통신고 관리 메뉴에 등록하며, 신고자의 주소, 성명, 전화번호와 신고내용 등을 기재하되 신고내용은 부정유통행위자 또는 판매업체의 상호·일시·장소와 위반행위내용 등을 상세히 기재한다.
3. 신고 접수 시 신고자에게는 신고내용에 대한 처리절차와 신분보장 등의 내용을 충분히 설명해야 한다.
4. 부정유통신고 대상업체의 소재지가 신고를 받은 지원 또는 사무소의 관할지역이 아닌 경우에는 해당 지원 또는 사무소로 이첩한다.
5. 상호비방성 등의 신고라고 판단될 경우 신고자에 대한 참고인 조사 등을 실시하여 신고내용에 대한 신뢰성을 확보한다.
6. 그 밖의 신고 접수·이첩·처리절차의 세부사항은 별표 3에 따라 처리한다.

제12조(현장조사) 제11조에 따라 신고를 접수한 경우에는 다음 각 호와 같이 현장조사를 실시하여야 한다.

1. 현장조사는 신고 접수 당일 조사를 원칙으로 하되, 다수의 신고가 접수되어 단속인력이 부족한 경우 등 당일 조사가 어려운 경우에는 자체적으로 단속여건 등을 고려하여 적절한 시기에 현장 조사를 실시한다.
2. 단속인력이 부족하거나 충분한 증거 확보가 어려운 경우 등 특별한 사유가 발생하여 조사가 지연될 경우에는 신고자에게 사유를 설명하고 관리시스템 부정유통신고관리 메뉴에 지연사유 등을 기록해야 하며, 조사가 장기간 지속될 경우에는 처리상황을 수시로 통지한다.

3. 현장조사는 2인 이상을 1개 반으로 편성하되, 증거 수집 등 필요한 경우 명예감시원과 합동으로 조사할 수 있다.
4. 신고내용 확인을 위한 현장조사 시에는 사전에 신고내용을 충분히 숙지하고, 업주등을 입회시켜 현물조사와 장부 및 서류를 철저히 조사한다.
5. 부정유통 사실을 적발한 경우에는 위반현장 및 현물 사진촬영 등 위반행위 증거 확보 후 업주등으로부터 해당 위반행위에 대한 별지 제3호서식의 확인서를 작성하도록 요구한다.

제13조(조사결과 처리) 제12조에 따른 조사결과는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 위반사항에 대한 처리는 제4장(위반사항의 처리)에 따른다.
2. 부정유통조사 결과는 관리시스템의 부정유통신고 관리 메뉴에 등록하여 결재를 받되, 위반사실이 없는 경우에도 신고자의 이의제기 등에 대비하여 조사 현장사진이나 내용을 첨부한다.
3. 신고자에게 부정유통신고에 대한 조사 결과를 통지할 때에는 신고접수 방법과 같은 방법(전화 신고의 경우 전화, 인터넷 신고의 경우 인터넷 등)으로 통지하되, 신고자가 별도로 통지방법을 요청하는 경우가 급적 의견을 수렴하여 처리한다.

제6장 행정사항

제14조(주요 보고사항) ① 지원장 및 사무소장은 재사용 화환 표시 관련 대형 부정유통 및 사회적 관심 등 중요한 사안에 대해 원장에게 보고하여야 한다.

② 제1항에 따른 보고 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 중앙단위 언론보도가 예상되거나 사회적으로 관심이 될 만한 사안이 발생한 경우
2. 전국적인 조직망을 가지고 부정유통한 행위, 대형부정유통 행위를 적발한 경우 등
3. 전국적인 공조·기획조사가 필요하다고 판단되는 사건

③ 제1항 및 제2항에 따른 보고체계·보고시기 및 보고방법은 다음 각 호와 같다.

1. 지원: 지원장이 판단하여 본원에 보고할 필요가 있는 사항은 본원 원산지관리과장을 경유하여 원장에게 보고하여야 한다.
2. 사무소: 사무소장이 판단하여 지원에 보고할 필요가 있는 사항은 지원 유통관리과장(또는 수도권농식품조사팀장, 원산지조사실장)을 경유하여 지원장에게 보고하여야 한다.
3. 보고시기: 사안 발생 즉시
4. 보고방법: 개요 · 경위 · 조치사항 및 금후 조치계획 등을 포함하여 작성 보고한다.

제15조(조사상황 등록) 지원장 또는 사무소장은 조사대상 신규 업체 및 조사상황을 다음 각 호에 따라 관리시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

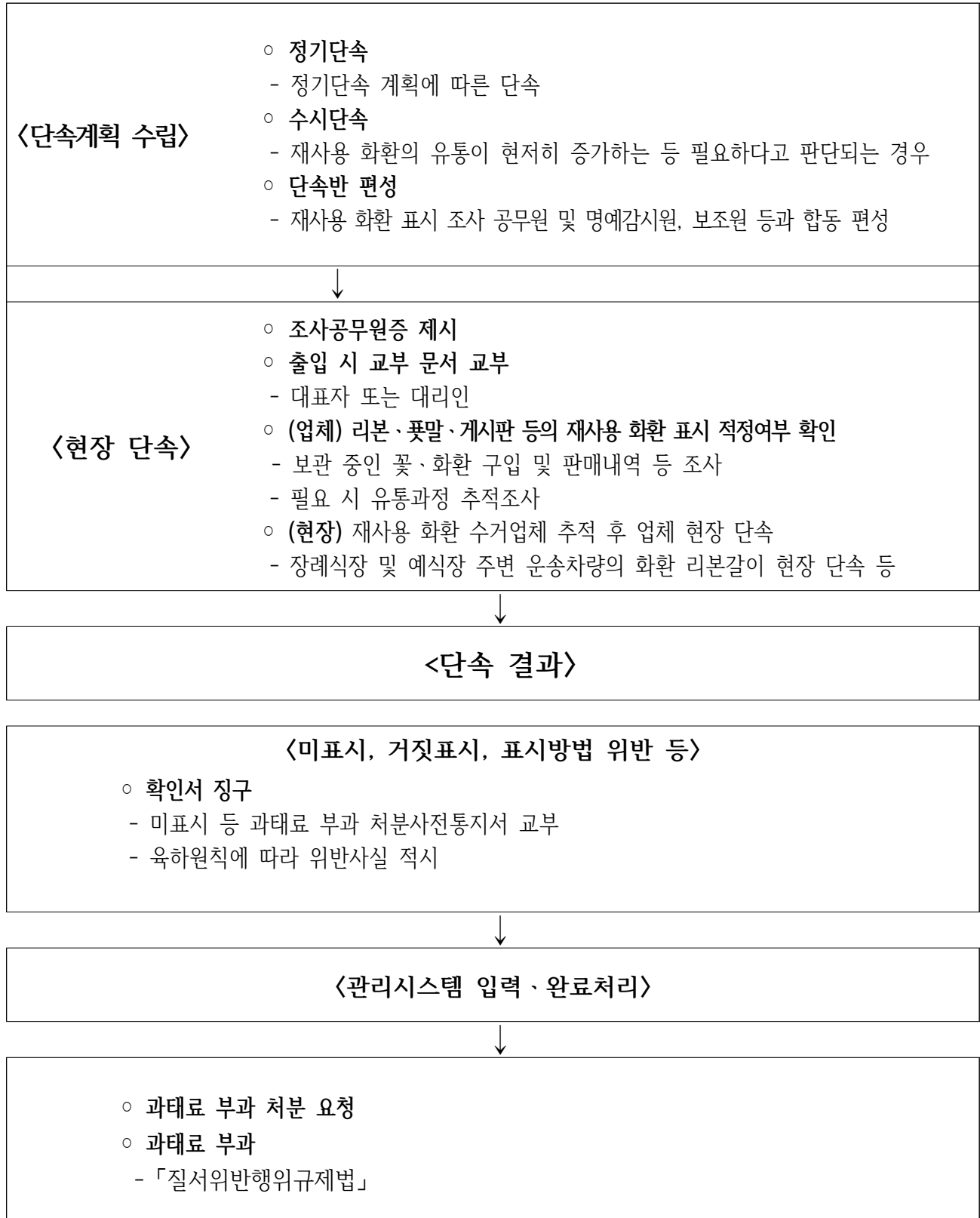
1. 조사기관의 장은 신규 조사 업체 등에 대한 조사상황을 입력하여야 하며, 위반사실이 없는 업체라도 상호 · 주소 · 전화번호 · 대표자 성명 등을 입력한다.
2. 조사기관의 장은 제10조에 따라 위반자를 처리할 경우 즉시 관리시스템에 위반상세내역을 등록하여야 한다.
3. 조사기관의 장은 과태료 부과 처분 등과 관련한 대장은 필요한 경우 관리시스템에서 출력하여 활용할 수 있다.

제16조(규제의 재검토) 원장은 이 예규에 대하여 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2025-243호, 2025.10.13.>

이 예규는 발령한 날부터 3개월 후 시행한다.

재사용 화환 표시 단속 절차도



과태료 부과 및 징수 절차(제10조제2항 관련)

1. 과태료 부과 처분 사전 통지(의견제출 통지)

- 가. 조사공무원은 법 제21조제1항제1호·제2호·제3호·제4호에 해당하는 위반사실 확인서를 요구한 경우 별지 제4호서식의 "미표시 등 과태료 부과 처분사전통지서" 2부를 작성하여 1부는 현장에서 과태료 부과대상자에게 발부하고, 1부는 보관하여야 한다. 다만, 적발현장에서 발부가 어려운 경우에는 우편으로 발부할 수 있다.
- 나. 과태료 부과 처분 사전 통지 시에는 부과대상자에게 의견제출의 기회를 부여하되, 의견제출기간은 과태료 부과 처분사전통지서 발부일의 익일부터 기산하여 20일간(토요일과 공휴일을 제외한 근무일수)으로 한다. 다만, 기간의 말일이 토요일이나 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.
- 다. 지원장 및 사무소장은 과태료 부과 처분사전통지서를 발부한 때에는 관리시스템에 위반 상세내역을 입력하고, 사무소장은 다음 각 호의 서류를 지원장에게 제출하여야 한다.
- 1) 위반 사항에 대한 확인서, 위반현장의 촬영사진
 - 2) 미표시 등 과태료 부과 처분사전통지서
 - 3) 기타 과태료 부과에 필요한 자료

2. 과태료 부과 결정

- 가. 지원장은 사무소장이 제출한 과태료 부과 관련 서류 및 관리시스템 입력 자료를 근거로 과태료 부과기준을 적용하여 과태료를 산정하되, 위반행위의 동기나 결과 등 정황을 참작하거나 과태료 처분을 위하여 필요하다고 판단될 경우 조사공무원을 현장에 출장토록 하여 위반사실을 재확인하게 한 후 과태료 부과 여부 및 부과 금액을 결정할 수 있다.
- 나. 의견진술 기간 내에 과태료 부과대상자가 의견을 진술하였을 경우 지원장은 이를 과태료 부과 여부 및 부과금액 결정에 반영할 수 있다.
- 다. 과태료 부과대상자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2에 따라 해당 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 경우는 제외한다.
- 1) 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자
 - 2) 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자
 - 3) 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인
 - 4) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람
 - 5) 미성년자
- 라. 법령상 감경할 사유가 여러 개 있는 경우라도 다목에 따라 감경을 하는 경우에는

마목에 따른 감경을 제외하고는 거듭 감경할 수 없다.

마. 과태료 부과대상자가 의견제출기간 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 「질서위반행위규제법 시행령」 제5조에 따라 부과될 과태료(다목의 경우를 포함)의 100분의 20의 범위 이내로 감경하여 부과한다. 조사공무원은 과태료 부과대상자가 과태료 감경을 받고자 하는 경우 신분증, 관련 서류 등을 제시하도록 현장 또는 전화 등의 방법으로 반드시 고지하여야 한다.

* 예시) 300만원 부과 시 다목의 50% → 마목에 따라 20% 감액하여 120만원 부과

바. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위자 자연재해·화재 등으로 재산에 현저한 손실이 발생했거나 사업여건의 악화로 중대한 위기에 처하는 등의 사정이 있는 경우
- 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

사. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과태료 금액을 100분의 50의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만 늘리는 경우에도 법 제21조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

3. 과태료 부과 처분 통지

가. 지원장은 과태료 부과 결정되면 관리시스템에서 「과태료 처분 신청 등록」을 하고, 과태료 부과대상자에게 별지 제5호서식의 "과태료 부과 처분통지서"를 별지 제6호서식의 "과태료 부과 처분에 따른 이의신청서" 및 납입고지서와 함께 등기우편으로 발송한다.

나. 지원장은 재사용 화환 표시 위반사항에 대한 과태료 처분을 완료한 경우 그 결과를 관리시스템에서 「과태료 부과/징수」 등록을 하고, 타 조사업무 담당기관의 장이 재사용 화환 표시 위반사항에 대한 과태료 부과를 요청한 경우에는 과태료 부과 처분을 완료하고 그 결과를 즉시 통지하여야 한다.

4. 과태료 처분에 대한 이의제기 시 처리절차

가. 과태료 부과 처분에 불복이 있는 자가 그 처분이 있음을 안 날부터 60일 이내에 과태료 부과권자에게 이의를 제기할 경우 지원장은 적발경위서 등 관계서류를 구비한 후 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 관할 법원에 관련 자료(과태료 부과 처분에 따른 별지 제6호서식 이의신청서, 이의제기 서류, 확인서, 적발경위서, 과태료 부과 처분통지서, 납입고지서 등)를 첨부하여 송부(「질서위반행위규제법」에

- 다른 과태료 재판)하고, 이의를 제기한 자에게 법원이송 사실을 통지하여야 한다.
- 나. 이의제기기간(60일)은 과태료 부과 처분통지서가 부과대상자에게 우편으로 송달된 날의 익일부터 기산하며, 기간의 말일이 토요일이나 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.
- 다. 이의제기의 효력은 그 서류가 지원에 접수된 날부터 발생한 것으로 본다.
- 라. 이의제기는 서면으로 받아야 하며, 이의제기 서류에 흠이 있는 경우에는 이의를 제기한 자에게 지체 없이 전화 등으로 통지하여 보완한다.
- 마. 이의제기의 접수 및 통지 등 일련의 업무는 지원의 원산지 관리업무 담당부서에서 처리하며, 이의제기를 접수하여 관할 법원에 이송한다.

5. 과태료 미납에 대한 조치

- 가. 미납된 과태료에 대한 가산금 징수 및 체납처분 등에 관하여는 「질서위반행위 규제법」 제24조에 따라 징수한다.
- 나. 당사자가 제4호가목에 따른 이의를 제기하지 아니하고 과태료와 가산금을 납부하지 아니한 때에는 「국세징수법」에 따라 징수한다.

부정유통신고 접수·이첩·처리절차

1. 부정유통신고 접수 방법

- 가. 신고 접수 시 신고자의 인적사항, 신고의 경위 및 취지 등 신고내용의 특징에 필요한 사항 등을 확인하여야 하며, 보완요구 여부 및 신고 접수 여부를 판단하여야 한다.
- 나. 신고자의 제보가 결정적인 위반 증거인 경우에는 신고 접수 전에 신고자로부터 진술서 등을 받아 증거자료로 사용 가능하다.
- 다. 조사공무원은 신고 내용 중 객관적 증거자료가 있다고 판단되는 사항만 구분하여 신고 접수 및 현장조사 할 수 있다.
- 라. 제11조제2항에 따른 신고 접수 시 신고자가 신뢰성 있는 위반 증거자료 등을 확보하고, 긴급하게 처리를 요구하는 경우는 업무 담당자와 즉시 협의하여 처리하여야 한다.
- 마. 무분별한 신고로 인한 행정력 낭비를 방지하기 위하여 위반행위에 대한 객관적 증거(현장사진, 동영상 자료 등) 없이 단순 인터넷 검색 결과 등으로 신고하여 위반 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성이 크게 떨어지는 경우, 동일인이 신고를 1일 2건 이상하거나 최근 1개월 이내에 신고한 일수가 3일 이상인 경우에는 신고자에게 위반 증거자료 등 객관적인 자료를 요구할 수 있으며, 관련 자료가 제출된 경우에만 신고를 접수할 수 있다.
- 바. 익명으로 신고하거나 제사용 화환 표시 위반사항이 아닌 사항을 신고한 경우에는 신고자의 의견을 충분히 수렴하여 부정유통신고 접수여부를 판단하여야 한다.

2. 부정유통신고 처리 및 이첩 방법

- 가. 위반행위를 적발하기 위해 신속한 추적조사 등이 필요한 경우 추적조사를 할 수 있으며, 이때 조사 대상업체 소재지 관할 유통관리과장(또는 수도권농식품조사팀장, 원산지조사실장) 또는 사무소장의 협조를 받아야 한다.
- 나. 신고 대상업체를 조사한 결과 위반사항을 발견할 수는 없었으나 부정유통이 의심되는 판매·제작업체 등이 관할지역이 아닌 경우 업체 소재지 지원 또는 사무소에 현재까지의 조사 결과와 함께 신고내용을 이첩하고, 비고란에 조사 결과를 요약하여 기재하여야 한다.
- 다. 신고를 이첩하는 지원 또는 사무소에서는 신고자에게 관련 내용을 설명하여야 한다.

[별지 제1호서식]

조사공무원증 발급대장

(작성기관: ○○지원)

[illegible]

※ 작성요령

1. 발행번호는 지원별 일련번호로 작성
2. 비고란에는 발행 및 회수 사유를 간략히 기재

297mm×210mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

출입 시 교부 문서

- ☐ 원산지 표시 등의 조사 ☐ 유통이력관리수입농산물등 조사
☐ 양곡표시 등의 조사 ☐ 축산물 이력관리 조사 ☒ 재사용 화환 표시 등의 조사

■ 조사장소(업소명 등):

■ 조사자

- 소속: 국립농산물품질관리원 · · 지원 · · 사무소(☎)
· 직명: 성명: (서명) 외 · 명

■ 출입시간(조사 종료 예정시간): 년 월 일 시 ~ 시

■ 출입목적 및 조사거부에 대한 제재 사항(법적 근거)

- ☐ (원산지) 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제7조에 따른 조사
* 관련 법: (제18조제1항제4호) 제7조제3항 조사거부 시 1천만원 이하의 과태료 부과
- ☐ (수입유통이력) 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제10조의3에 따른 조사
* 관련 법: (제18조제2항제5호) 제10조의3제2항 조사거부 시 500만원 이하의 과태료 부과
- ☐ (양곡) 「양곡관리법」 제27조제1항에 따른 조사
* 관련 법: (제34조제8호) 조사거부 시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함
- ☐ (축산물이력) 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제24조
* 관련 법: (제34조제1항제20호) 조사거부 시 500만원 이하의 과태료 부과
- ☒ (재사용화환) 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」 제16조에 따른 조사

위 목적의 조사를 위하여 귀하의 업소를 방문하였으니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

국립농산물품질관리원 · · 지원장(· · 사무소장)

관 인 생 략

- ☞ 부정비리, 불편사항, 민원상담 등: 농관원 원산지관리과 054-429-(업무담당번호)
(원산지)4157, (수입유통이력)4163, (양곡)4159, (축산물이력)4163, (재사용화환)4159
☞ 부정유통신고: 전국어디서나 1588-8112
☞ 우리 원 누리집(www.naqs.go.kr): 무엇을 도와드릴까요? → 신고(부정유통 1588-8112) - 부정유통신고

확 인 서						
업 체	상호 (법인명)		사업자등록번호 (법인등록번호)			
	소재지			전화번호		
업 주	성명		주민등록번호			
	주소			전화번호		
품 명	품명		판매가격			
	재고수량		시료수거		시료비	
위 업체의 업주는 「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 재사용 화환 표시에 관하여 아래 내용을 확인합니다. <내용> <2쪽에 계속>						

주) 1. 시료채취 금액을 지급한 경우 "시료구입비"에 금액을 기재하고 영수증으로 대체 가능

<뒷면>

년 월 일		
※ 임의제출 내역		
확인자	주소: 성명: 주민등록번호:	인 또는 서명(업주와의 관계:)
입회자(조사공무원) 소속:	직:	성명: (인 또는 서명)
입회자(조사공무원) 소속:	직:	성명: (인 또는 서명)

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

과태료 부과 관련 안내문

1. 과태료 부과 기준

- 과태료 부과 기준은 재사용 화환 표시를 하지 않은 경우, 재사용 화환의 표시방법을 위반한 경우, 재사용 화환의 표시를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시를 한 경우, 재사용 화환의 표시를 손상·변경한 경우에는 각각 1회 위반 시 300만원, 최근 1년간 2회 위반 시 600만원, 최근 1년간 3회 위반 시 1,000만원까지 부과합니다.

2. 과태료 처분통지서 발송

- 과태료 부과 의견진술에 대한 이의신청이 없는 경우에는 의견제출기간(20일)이 경과한 후 과태료 처분통지서가 주소지로 발송될 예정이며, 당사자가 자진하여 과태료 납부를 희망한 경우에는 의견제출기간(20일) 이내에 과태료 부과 통지서를 주소지로 발송할 예정입니다.

3. 이의신청 안내

- 과태료 부과 처분(예정)에 대한 의견이 있으시면 이의신청 내용을 아래 서식에 기재하여 상기 행정청의 주소로 우편 또는 전화로 연락하여 주시기 바랍니다.
 - 성명:
 - 전화(휴대폰)번호:
 - 이의신청 내용:

4. 과태료 감경 안내

- 의견제출기간(20일) 이내에 과태료를 자진납부하시는 경우에는 「질서위반행위규제법 시행령」 제5조에 따라 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 감경할 수 있습니다.
- 국민기초생활수급자, 한부모가족 보호대상자, 장애의 정도가 심한 장애인, 국가유공자(상이등급 3급이상), 미성년자는 추가적인 과태료 감경제도(100분의 50범위)가 있습니다.
- 감경 대상자인 경우 신분증, 관련 서류 등을 제시하여 주시기 바랍니다.

5. 기타사항

- 금품·향응 제공, 불편부당한 일처리 및 불친절 사례를 우편·전화·인터넷 등으로 알려주시면 공정하게 처리해 드리겠습니다.
 - 주소: (☎39660) 경북 김천시 용전로 141, 국립농산물품질관리원 원산지관리과장
 - 전화(FAX)번호: 054-429-4159(FAX: 054-429-4168)
 - 인터넷: 국립농산물품질관리원 누리집(www.naqs.go.kr) 무엇을 도와드릴까요? → 신고(부정유통 1588-8112) - 부정유통신고

과태료 부과 처분통지서

제 호

1. 회사(상호)명:
2. 소재지:
3. 대표자 성명:
4. 주소:

「화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률」 제21조 및 「질서 위반행위규제법」 제17조에 따라 재사용 화환 표시 과태료 처분내역을 다음과 같이 통지합니다.

- 다음 -

가. 위반내용:

나. 위반내역(위반 품목 및 물량이 있는 경우)

①위반일시	②위반장소	③조사기관	④품목명	⑤표시위반물량

다. 처분내역: 과태료 원

라. 납부일자 및 장소: 납부고지서에 의함

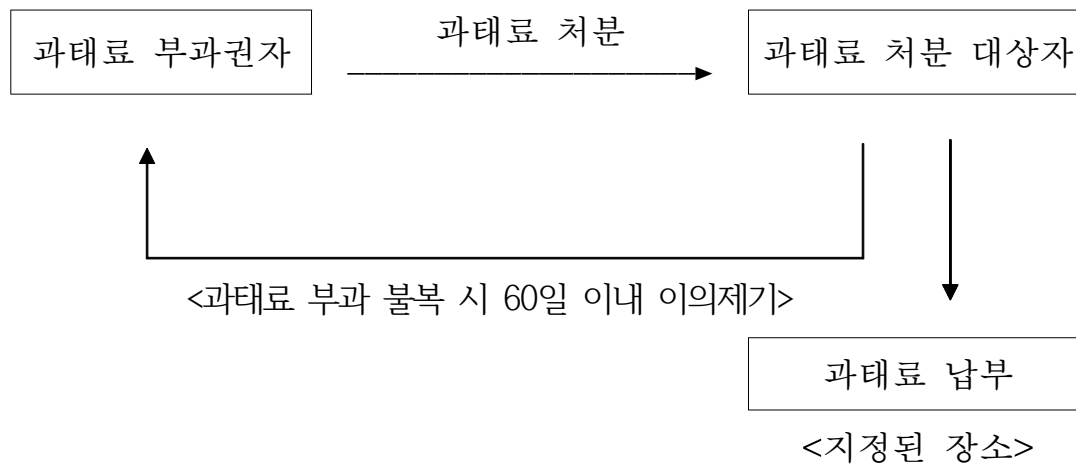
마. 과태료 산출근거 및 고지사항:

년 월 일

국립농산물품질관리원 OO 지원장

직 인

< 과태료 부과는 아래와 같이 처리됩니다. >



< 과태료를 납부하지 않으면 「질서위반행위규제법」에 따라 다음과 같은 불이익을 받게 됩니다 >

1. 납부기한까지 과태료를 납부하지 아니한 때에는 납부기한을 경과한 날부터 체납된 과태료에 대하여 100분의 3에 상당하는 가산금을 징수합니다.
2. 체납된 과태료를 납부하지 아니한 때에는 납부기한이 경과한 날부터 매 1개월이 경과할 때마다 체납된 과태료의 1천분의 12에 상당하는 증가산금을 가산금에 가산하여 징수합니다.
3. 행정청의 허가 등을 요하는 사업을 경영하는 자는 사업의 정지 또는 허가 등의 취소를 받을 수 있습니다.
4. 과태료 징수 또는 공익목적을 위하여 필요한 경우 종합신용정보집중기관의 요청에 따라 체납 또는 결손처분 자료를 제공할 수 있습니다.
5. 법원은 검사의 청구에 따라 결정으로 30일의 범위 이내에서 과태료의 납부가 있을 때까지 체납자를 감치에 처할 수 있습니다.

